南宁市良庆区五象大道辅路“7·7”道路交通事故调查报告

发布时间：2023-12-11 09:52 来源：良庆区应急局

2023年07月07日22时09分许，南宁同达盛混凝土有限公司雇佣司机龙海文，驾驶号牌为桂AF1091重型特殊结构货车（混凝土搅拌
方向行驶，至良庆区辖区内路段五象大道辅路往五象大桥方向匝道口右转时，与前方同向在辅道直行由谢黎明骑行的自行车发生碰撞，造
同程度损坏的道路交通死亡事故。直接经济损失约931442元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕
人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立了由城区应急
交警六大队副大队长黎勇杰、安全监察大队大队长杨丁辉任副组长，城区应急局、总工会、人社局、交通局、交警六大队、良
良庆区五象大道辅路“7·7”道路交通事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年7月7日21时35分许，南宁同达盛混凝土有限公司司机龙海文驾驶号牌为桂AF1091号搅拌车承载混凝土运往施工工地，龙海
凝土有限公司）区后，一路沿五象大道由西向东方向行驶。22时09分，当该车行驶至五象大道辅路右转往五象大桥方向时，与前方同车道
车发生碰撞，造成谢黎明当场死亡，两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）应急处置情况

接到事故报告后，公安交警六大队、应急局、良庆镇人民政府等部门派员赶到事故现场，迅速组织人员施救，实施临时交通管制，并
分析认定，本次事故地方政府及有关部门信息上报及时救援处置合理。

二、事故相关情况

(一)事故车辆情况

桂AF1091号混凝土搅拌车，登记所有人：南宁同达盛混凝土有限公司，住所：南宁市友谊路21-2号，品牌型号：三一牌SY5255GJHA6PXF1000421，车辆类型：重型特殊结构货车，发动机号码：P12208，档案编号：450101025614，使用性质：非营运，总质量：0kg，核定载质量：9270kg,外廓尺寸（单位mm）：9945×2490×3960，核定载人数2人。初次登记：2015年5月14日，检验有效期至保有机动车交通事故责任强制保险和商业险。

事发时，该车辆属营运过程中。

（二）事故车辆驾驶人员情况

龙海文，男，55岁，汉族，事故车辆桂AF1091混凝土搅拌车驾驶人，住址为南宁市江南区石柱岭一路3号11栋2-11房，发证机关为局交通警察支队，初次领证日期1998年09月14日，准驾车型A2，有效期至长期，驾驶证状态正常。

经查，龙海文为南宁同达盛混凝土有限公司聘用司机，为桂AF1091混凝土搅拌车固定驾驶员，主要承担的运输业务为南宁同达盛混运输任务。2023年7月7日21时35分许，龙海文驾驶车辆从南宁同达盛混凝土有限公司承载混凝土运往南宁市青秀区仙葫“万丰江境”项

（三）事故车辆及驾驶人检测检验情况

1.桂AF1091号混凝土搅拌车，经防城港市中衡司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》鉴定，制动性能不合格（该车第二轴车轮制动鼓纹，根据GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》7.2.1条款中“机动车（总质量小于或等于750kg的挂车除外）应具有完好的行车制《汽车制动系统修理竣工技术规范》4.3.1.1条款中“制动鼓在出现下列情况时应及时更换：d)制动鼓出现任何裂纹时”分析，认为其制动合格（车身两侧加装有车辆向前行驶时向后方照射的灯具，根据GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》8.1.3条款中“用户不应对外装，也不应加装强制性标准以外的外部照明和信号装置，如货车和挂车向前行驶时向后方照射的灯具”分析，认为其灯光性能不合格）。向系统正常有效，符合标准要求。

2.相关人员血液酒精含量检测情况

根据广西正廉司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》鉴定，经检验，桂AF1091混凝土搅拌车驾驶人龙海文、自行车骑行分。

（四）事故现场情况

事发道路为五象大道由西向东方向行驶路段，事发地点为五象大道辅路往五象大桥方向匝道口右转弯处。事发道路呈南北走向，往北宁市良庆区。道路有分车道线、斑马线。

经查，该路段设计合理，路面符合相关标准规范。

（五）涉事单位情况

南宁同达盛混凝土有限公司，桂AF1091混凝土搅拌车所属公司。公司成立于2003年01月03日，登记住所为南宁市友谊路58-10号，型为其他有限责任公司，持有《营业执照》，社会信用代码为91450100745120859F(1-1)。经营范围为一般项目：水泥制品制造；技术询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法机关为南宁市市场监督管理局经济技术开发区分局，登记日期为2023年03月20日。

经查，该公司为南宁产业投资集团控股，市属国有企业，自有营运车辆10辆，其中混凝土搅拌车辆7辆，混凝土泵车3辆。业务外包有。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

经调查认定，事故直接原因：龙海文驾驶机件不符合技术标准①具有安全隐患且载物超过核定质量②（制动性能不合格、灯光性能不
0kg,核载9270kg、整备质量为15600kg）的桂AF1091号牌混凝土搅拌车路上行驶过程中，转弯未让直行车先行，行人先行。因龙海文驾
况和保持足够的安全距离，未能及时采取有效紧急避让措施，导致事故发生。

（二）事故的间接原因

南宁同达盛混凝土有限公司未按要求落实企业安全主体责任，未能及时发现和消除生产安全事故隐患；主要负责人未依法履行安全生
遵守公司规章管理制度并严格执行安全管理规定。

（三）事故性质

经调查认定，南宁市良庆区五象大道辅路“7·7”道路交通事故为生产安全责任事故。

（四）事故责任认定

根据南宁市公安局交通警察支队六大队出具的《道路交通事故认定书》（第4501081202300000097号）认定当事人导致交通事故的

1.龙海文驾驶机件不符合技术标准等具有安全隐患且载物超过核定载质量的机动车上路行驶时转弯车未让直行车先行，其交通行为违
交通安全法》第二十一条①、第四十八条②和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十一条第七项“在没有方向指示信号灯交
行的车辆。行人先行。……”之规定，单方过错造成事故。根据《交通事故处理程序规定》第六十条第一项“因单方当事人的过错导致交
海文承担事故的全部责任。

2.谢黎明无事故责任。

四、责任单位存在的主要问题

南宁同达盛混凝土有限公司未按要求落实企业安全主体责任，未能及时发现和消除生产安全事故隐患③；主要负责人未依法
员工遵守公司规章管理制度并严格执行安全管理规定⑤。

①《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“……不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车，

②《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装
运物。”

③《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技
消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重
当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

④《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建
和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

⑤《道路货物运输及站场管理规定》第三十七条第二款：“货运站经营者应当对出站车辆进行安全检查，防止超载车辆或者未经安全生产。”；第四十六条：“货运站经营者不得超限、超载配货，不得为无道路运输经营许可证或证照不全者提供服务；不得违反国家有关禁运、限运的物品。”

五、对事故有关单位和人员的责任认定和处理建议

（一）公安机关已处理人员

龙海文，桂AF1091重型特殊结构货车驾驶员，驾驶机件不符合技术标准，且载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之对事故发生负全部责任。广西壮族自治区南宁市公安局交通警察支队六大队已于2023年9月6日对其交通违法行为处以罚款伍佰元整（￥通肇事案移送南宁市公安局良庆分局进行立案侦查。

（二）对有关人员的处理建议

1.陈彦文，男，汉族，南宁同达盛混凝土有限公司法定代表人，未依法履行安全生产工作职责 ，督促检查安全生产工作落实不到位全事故隐患，对这起事故负领导责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

2.蒙桂俊，男，瑶族，南宁同达盛混凝土有限公司任命的总经理助理，负责该公司的安全生产及产品销售等工作。在此次事故中履行安全检查不到位。建议由南宁同达盛混凝土有限公司依规处理。

3.卢子龙，男，壮族，南宁同达盛混凝土有限公司任命的车队副队长职务，负责车队日常管理工作，未认真落实公司安全生产管理措位。建议由南宁同达盛混凝土有限公司依规处理。

（三）对企业的处理建议

南宁同达盛混凝土有限公司未按要求落实企业安全主体责任，未能及时发现和消除生产安全事故隐患；履行安全生产工作职责不到位负有责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

六、事故防范措施建议

为深刻反思事故，吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，从源头上防范事故发生。生产经营单位要认真排查存在的问题，类似事故发生，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）加大易肇事肇祸违法查处力度。公安交警部门要进一步加大特殊车辆的违法查处力度，重点围绕夜间途经和停留的“两客一危在重点时段开展检查。特别要加大对重点车辆驾乘人员的检查力度，重点利用卡口过车数据，分析过境重点车辆高频通行路段、时段，及时拦截处置。

（二）强化驾乘人员交通安全宣传教育。公安交管部门、交通运输执法部门积极开展“一路多方”联合宣传教育，交通安全专项提高驾乘人员的安全意识；加强与各级媒体的沟通联系，充分发挥宣传舆论力量，做好“五大曝光”，通过新闻曝光、舆论关注、各方推动全隐患，降低交通事故风险。要增强交通安全警示宣传曝光矩阵传播效应，扩大交通安全宣传覆盖面。

（三）强化运输企业主体责任落实。交通部门要对辖区的运输企业进行不定时安全隐患排查以及整顿，对运输从业人员进行交通安全考核。企业加强对驾驶员的安全培训教育和交通安全意识的培养，提高安全驾驶、文明驾驶意识。

（四）南宁同达盛混凝土有限公司要深刻吸取本次事故教训，要严格遵守法律、法规，严格落实企业安全生产主体责任，要加强对车高监管能力，认真履行单位法定安全生产管理职责，要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是管理上存在的不足，举一反三，采取切实可

管理；督促员工严格遵守安全生产规章制度和操作规程，提高一线管理人员管理水平，提高员工安全意识，认真排查治理生产安全事故隐全隐患，要做好事故防范措施，坚决遏制事故再次发生。

南宁市

道路交通事故调查组